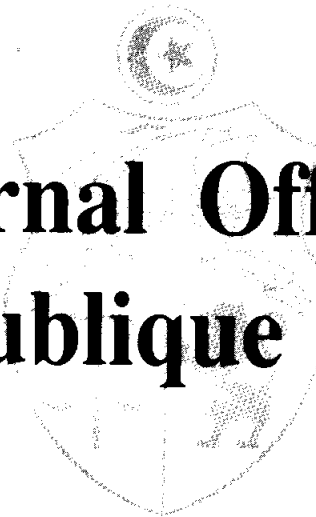




Journal Officiel de la République Tunisienne

traduction française

Vendredi 15 dhoul kaâda 1410 - 8 juin 1990

133^e année

N° 39

Sommaire

VIENT DE PARAÎTRE

**CODE
DES DROITS REELS**

1990

Premier Ministère

Nomination d'un membre représentant l'Etat au conseil d'administration de l'Agence nationale de protection de l'environnement 751

(Banque Centrale de Tunisie)

Décret n° 90-879 du 30 mai 1990 portant approbation de la délibération du conseil d'administration de la banque centrale de Tunisie en date du 23 février 1990 relative à l'émission d'un emprunt à moyen terme 751

Ministère de la Justice

Décret n° 90-880 du 30 mai 1990 modifiant le décret n° 89-445 du 22 avril 1989 portant création d'une justice cantonale à compétence étendue à l'Ariana 752

Décret n° 90-881 du 30 mai 1990 modifiant le décret n° 76-289 du 29 mars 1976 portant création d'une justice cantonale à compétence étendue au Bardo 752

Décret n° 90-882 du 30 mai 1990 portant création d'une justice cantonale à compétence étendue à Jelma 752

Ministère de la Défense Nationale

Arrêté du ministre de la défense nationale du 31 mai 1990 portant ouverture d'un concours sur titres pour le recrutement de candidats titulaires d'un diplôme d'ingénieur technicien filière longue avec le grade de lieutenant d'active 3^{me} échelon et de candidats titulaires d'un diplôme d'ingénieur technicien filière moyenne avec le grade de sous-lieutenant d'active en vue de leur intégration dans le corps des militaires des cadres techniques 753

Ministère de l'Intérieur

Décret n° 90-958 du 8 juin 1990 portant convocation du corps électoral pour l'élection des membres du conseil municipal de la commune de Ghannouch	753
Décret n° 90-959 du 8 juin 1990 portant report de la date de célébration de la journée nationale de propreté et de sauvegarde de l'environnement	753
Cessation de fonctions d'un directeur	754
Création d'un marché hebdomadaire	754

Ministère de l'Economie et des Finances

Arrêté du ministre de l'économie et des finances du 31 mai 1990 réglementant l'exploitation des carrières	754
---	-----

Ministère de l'Agriculture

Décret n° 90-886 du 30 mai 1990 portant attribution du grand prix du Président de la République pour la promotion des coopératives agricoles de service pour l'année 1989	757
Attribution de l'ordre du mérite agricole	757
Création d'associations d'intérêt collectif	757

Ministère de l'Equipeement et de l'Habitat

Nomination d'un administrateur représentant l'Etat au conseil d'administration de la société nationale immobilière de Tunisie	758
---	-----

Ministère du Transport

Nomination d'administrateurs représentant l'Etat au conseil d'administration de la société régionale de transport du gouvernorat de Sfax	758
--	-----

Ministère des Communications

Nomination de membres représentant l'Etat au conseil d'administration de la société tunisienne d'entreprises des télécommunications	758
---	-----

Ministère de l'Education, de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique

Décret n° 90-896 du 31 mai 1990 fixant la composition des conseils scientifiques des facultés de médecine, de pharmacie et de médecine dentaire	758
Nomination d'un directeur	759
Cessation de fonctions de directeurs	759
Arrêté des ministres de l'éducation, de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique et de la santé publique du 31 mai 1990 fixant la liste des départements des facultés de médecine, de pharmacie et de médecine dentaire relevant de l'université des sciences, des techniques et de médecine de Tunis, de l'université du centre et de l'université de Sfax pour le sud	759

Ministère de la Santé Publique

Arrêté du ministre de la santé publique du 31 mai 1990 portant désignation d'ordonnateurs secondaires	760
---	-----

Ministère des Affaires Sociales

Décret n° 90-890 du 30 mai 1990 fixant le statut particulier des personnels du service social relevant du ministère des affaires sociales	760
Décret n° 90-891 du 30 mai 1990 fixant le statut particulier des personnels de l'inspection du travail	763
Décret n° 90-892 du 30 mai 1990 relatif au classement hiérarchique et à l'échelonnement indiciaire applicables aux personnels du service social relevant du ministère des affaires sociales	765
Décret n° 90-893 du 30 mai 1990 relatif au classement hiérarchique et à l'échelonnement indiciaire applicables aux personnels de l'inspection du travail	765
Décret n° 90-894 du 30 mai 1990 allouant une indemnité kilométrique forfaitaire au profit des personnels du service social relevant du ministère des affaires sociales	766
Décret n° 90-895 du 30 mai 1990 portant majoration de l'indemnité de sujétions de service accordée aux agents de l'inspection du travail	766

Nomination d'un chargé de mission	767
Nomination d'un directeur régional	767
Attribution de l'ordre du mérite sportif	767

décrets et arrêtés

PREMIER MINISTRE

NOMINATION

Par arrêté du Premier ministre du 31 mai 1990 :

Monsieur Ridha Mojibani, conseiller des services publics directeur aux services du Conseiller juridique et de législation du gouvernement, est nommé membre représentant le Premier ministre au sein du conseil d'administration de l'Agence nationale de protection de l'environnement en remplacement de Monsieur Abderrahman Naffati.

(BANQUE CENTRALE DE TUNISIE)

APPROBATION

Décret n° 90-879 du 30 mai 1990, portant approbation de la délibération du conseil d'administration de la banque centrale de Tunisie en date du 23 février 1990, relative à l'émission d'un emprunt à moyen terme.

Le Président de la République;

Vu la loi n° 58-90 du 19 septembre 1958, portant création et organisation de la banque centrale de Tunisie, telle que modifiée par les textes subséquents et notamment la loi n° 88-119 du 31 novembre 1988;

Vu la loi n° 89-69 du 21 juillet 1989, portant ratification du protocole financier conclu à Tunis le 10 mai 1989 entre le gouvernement de la République tunisienne et le gouvernement de la République française relatif à l'aide-programme française;

Vu l'avis du ministre de l'économie nationale et des finances;

Sur la proposition du gouverneur de la banque centrale de Tunisie;

Décrète :

Article premier. — Est approuvée la délibération du conseil d'administration de la banque centrale de Tunisie en date du 23 février 1990, annexée au présent décret, décidant l'émission pour le compte de l'Etat d'un emprunt de trente millions de francs français (30.000.000FF) auprès de la caisse centrale de coopération économique (France) destiné au refinancement de contrats d'acquisition par la Tunisie de produits français.

Art. 2. — Le gouverneur de la banque centrale de Tunisie est chargé de l'exécution du présent décret qui sera publié au *Journal Officiel de la République tunisienne*.

Tunis, le 30 mai 1990.

ZINE EL ABIDINE BEN ALI

MINISTRE DE LA JUSTICE

JUSTICES CANTONALES

Décret n° 90-880 du 30 mai 1990, modifiant le décret n° 89-445 du 22 avril 1989 portant création d'une justice cantonale à compétence étendue à l'Ariana.

Le Président de la République;

Vu la loi n° 67-29 du 14 juillet 1967, relative à l'organisation judiciaire au conseil supérieur de la magistrature et au statut des magistrats, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée et notamment son article 2;

Vu la loi n° 74-1063 du 28 novembre 1974 portant organisation du ministère de la justice;

Vu le décret n° 88-1828 du 27 octobre 1988 portant création d'un tribunal de première instance de l'Ariana;

Vu le décret n° 89-445 du 22 avril 1989 portant création d'une justice cantonale à compétence étendue à l'Ariana;

Vu l'avis du ministre de la justice;

Vu l'avis du tribunal administratif;

Décète :

Article premier. — Les dispositions de l'article premier du décret sus-visé n° 89-445 du 22 avril 1989 sont abrogées et remplacées par les dispositions suivantes :

Article premier (nouveau). — Il est institué à l'Ariana une justice cantonale à compétence étendue dont la circonscription comprend le territoire des délégations de l'Ariana, Kalaât El Andalous, Sidi Thabet, Manouba, Cité Ettadhamen.

Cette juridiction ressortit au tribunal de première instance de l'Ariana.

Art. 2. — Le ministre de la justice est chargé de l'exécution du présent décret qui sera publié au *Journal Officiel de la République tunisienne*.

Tunis, le 30 mai 1990.

ZINE EL ABIDINE BEN ALI

Décret n° 90-881 du 30 mai 1990, modifiant le décret n° 76-289 du 29 mars 1976 portant création d'une justice cantonale à compétence étendue au Bardo.

Le Président de la République;

Vu la loi n° 67-29 du 14 juillet 1967, relative à l'organisation judiciaire au conseil supérieur de la magistrature et au statut des magistrats, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée et notamment son article 2;

Vu le décret n° 74-1063 du 28 novembre 1974 portant organisation du ministère de la justice;

Vu le décret n° 76-289 du 29 mars 1976 portant création d'une justice cantonale à compétence étendue au Bardo tel qu'il a été modifié par le décret n° 86-1137 du 21 novembre 1986;

Vu l'avis du ministre de la justice;

Vu l'avis du tribunal administratif;

Décète :

Article premier. — Les dispositions de l'article premier du décret sus-visé n° 86-1137 du 21 novembre 1986 sont abrogées et remplacées par les dispositions suivantes :

Article premier (nouveau). — Il est institué au Bardo une justice cantonale à compétence étendue dont la circonscription comprend le territoire de la délégation du Bardo.

Cette juridiction ressortit au tribunal de première instance de Tunis.

Art. 2. — Le ministre de la justice est chargé de l'exécution du présent décret qui sera publié au *Journal Officiel de la République tunisienne*.

Tunis, le 30 mai 1990.

ZINE EL ABIDINE BEN ALI

Décret n° 90-882 du 30 mai 1990, portant création d'une justice cantonale à compétence étendue à Jelma.

Le Président de la République;

Vu la loi n° 67-29 du 14 juillet 1967, relative à l'organisation judiciaire au conseil supérieur de la magistrature et au statut des magistrats, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée et notamment son article 2;

Vu la loi n° 75-644 du 16 septembre 1975 portant création d'un tribunal de première instance à Sidi-Bouzyd;

Vu le décret n° 74-1063 du 28 novembre 1974 portant organisation du ministère de la justice;

Vu l'avis du ministre de la justice;

Vu l'avis du tribunal administratif;

Décète :

Article premier. — Il est institué à Jelma une justice cantonale à compétence étendue dont la circonscription comprend le territoire des délégations de Jelma et de Sebala. Cette juridiction ressortit au tribunal de première instance de Sidi-Bouzyd.

Art. 2. — Le ministre de la justice fixera par arrêté l'entrée en vigueur du présent décret.

Art. 3. — Le ministre de la justice est chargé de l'exécution du présent décret qui sera publié au *Journal Officiel de la République tunisienne*.

Tunis, le 30 mai 1990.

ZINE EL ABIDINE BEN ALI

MINISTERE DE LA DEFENSE NATIONALE

CONCOURS

Arrêté du ministre de la défense nationale du 31 mai 1990 portant ouverture d'un concours sur titres pour le recrutement de candidats titulaires d'un diplôme d'ingénieur technicien filière longue avec le grade de lieutenant d'active 3ème échelon et candidats titulaires d'un diplôme d'ingénieur technicien filière moyenne avec le grade de sous-lieutenant d'active en vue de leur intégration dans le corps des militaires des cadres techniques.

Le ministre de la défense nationale;

Vu la loi n° 67-20 du 31 mai 1967, portant statut général des militaires ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété;

Vu la loi n° 85-12 du 5 mars 1985, portant régime des pensions civiles et militaires ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété;

Vu le décret n° 72-380 du 6 décembre 1972, portant statut particulier des militaires ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété et notamment ses articles 4 et 5;

Arrête :

Article premier. — Un concours sur titres est ouvert à Tunis au ministère de la défense nationale le 18 juillet 1990 et les jours suivants, pour le recrutement de 8 candidats titulaires d'un diplôme d'ingénieur technicien filière longue avec le grade de lieutenant d'active 3ème échelon et 3 candidats titulaires d'un diplôme d'ingénieur technicien filière moyenne avec le grade de sous-lieutenant d'active en vue de leur intégration dans le corps des militaires des cadres techniques conformément aux dispositions des articles 4 et 5 du décret sus-visé n° 72-380 du 6 décembre 1972 et ce dans les spécialités suivantes :

Filière longue :

- Génie électrique ou génie électromécanique 2
- Génie civil 3
- Electronique 1
- Ingénieur informaticien 2

Filière moyenne :

- Construction mécanique 2
- Génie mécanique 1.

Art. 2. — Pour participer à ce concours les candidats doivent adresser à Monsieur le ministre de la défense nationale (direction du personnel et de la formation) Bab Menara à Tunis un dossier de candidature composé des pièces suivantes :

- une demande de candidature établie sur papier libre au nom du ministre de la défense nationale;
- une copie de la carte d'identité nationale;
- un extrait de l'acte de naissance datant de moins de 3 mois à la date du concours;
- un bulletin n° 3 datant de moins de 3 mois à la date du concours;
- une copie dûment certifiée conforme du diplôme;

Art. 3. — Le registre des inscriptions sera clôturé le 30 juin 1990.

Tunis, le 31 mai 1990.

Le ministre de la défense nationale
ABDALLAH KALLEL

VU
Le Premier ministre
HAMED KAROUI

MINISTERE DE L'INTERIEUR

CONVOCATION DU CORPS ELECTORAL

Décret n° 90-958 du 8 juin 1990 portant convocation du corps électoral pour l'élection des membres du conseil municipal de la commune de Ghannouche.

Le Président de la République ;

Sur proposition du ministre de l'intérieur ;

Vu la loi n° 69-25 du 8 avril 1969 relative au code électoral et tous les textes qui l'ont modifiée ou complétée et particulièrement l'article 111 ;

Vu le décret n° 90-718 du 4 mai 1990 portant convocation du corps électoral pour l'élection des membres des conseils municipaux ;

Vu l'avis du tribunal administratif.

Décrète :

Article premier. — Les électeurs de la commune de Ghannouche sont convoqués le dimanche 8 juillet 1990 pour l'élection des membres du conseil municipal.

Art. 2. — Le scrutin sera ouvert à huit heures du matin et clos à dix huit heures.

Art. 3. — Les déclarations des candidatures en vue de faire partie du conseil municipal doivent être effectuées selon les dispositions du code électoral à partir du dimanche 17 juin 1990 et jusqu'au samedi 23 juin 1990 à minuit, et ce au siège de la délégation.

Art. 4. — La campagne électorale est ouverte du dimanche 1^{er} juillet 1990 à zéro heure et prend fin le vendredi 6 juillet 1990 à minuit.

Art. 5. — Le ministre de l'intérieur est chargé de l'exécution du présent décret qui sera publié au *Journal officiel de la République tunisienne*.

Tunis, le 8 juin 1990.

ZINE EL ABIDINE BEN ALI

JOURNEE NATIONALE DE PROPRETE

Décret n° 90-959 du 8 juin 1990 portant report de la date de la célébration de la journée nationale de propreté et de sauvegarde de l'environnement.

Le Président de la République ;

Vu le décret n° 87-870 du 11 juin 1987 portant création d'une journée nationale de propreté et de sauvegarde de l'environnement ;

Sur proposition du ministre de l'intérieur.

Décrète :

Article premier. — Contrairement aux dispositions de l'article premier du décret n° 87-870 du 11 juin 1987, la date de la célébration de la journée nationale de propreté et de sauvegarde de l'environnement pour l'année 1990 est exceptionnellement reportée au 7 juillet 1990.

Art. 2. — Le ministre de l'intérieur est chargé de l'exécution du présent décret qui sera publié au *Journal officiel de la République tunisienne*.

Tunis, le 8 juin 1990.

ZINE EL ABIDINE BEN ALI

CESSATION DE FONCTIONS

Par décret n° 90-884 du 30 mai 1990 :

Il est mis fin aux fonctions de Monsieur Rachid Ben Said conseiller des services publics directeur des moyens au secrétariat d'Etat à la sûreté nationale au ministère de l'intérieur à compter du 1er mai 1990.

MARCHE HEBDOMADAIRE

Par décret n° 90-885 du 31 mai 1990 :

Est institué à la commune de Menzel Kemel de la délégation de Jemmel du gouvernorat de Monastir, un marché hebdomadaire qui se tiendra le jeudi.

MINISTERE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES

CARRIERES

Arrêté du ministre de l'économie et des finances du 31 mai 1990 réglementant l'exploitation des carrières.

Le ministre de l'économie et des finances;

Vu la loi n° 89-20 du 22 février 1989 relative à l'exploitation des carrières et notamment les articles 2, 8, 11, 22 et 28;

Vu le décret du 16 octobre 1938 relatif au commerce à la conservation et au transport des explosifs;

Vu le décret du 1er janvier 1953 sur les mines;

Vu le décret n° 89-457 du 24 mars 1989 portant délégation de certains pouvoirs des membres du gouvernement aux gouverneurs;

Vu le décret n° 89-1616 du 17 octobre 1989 portant création et fonctionnement des commissions consultatives des carrières;

Vu l'arrêté du 12 octobre 1953 réglementant l'exploitation des mines et carrières;

Vu l'arrêté du 29 décembre 1955 réglementant l'exploitation des carrières;

Vu l'avis de la commission nationale consultative des carrières;

Arrête :

TITRE PREMIER

DEFINITION DES CARRIERES

Article premier. — Sont considérées carrières industrielles :

— toutes les exploitations par galeries souterraines.

— les exploitations à ciel ouvert dont la consommation annuelle en explosifs est égale ou supérieure à 50 unités poids.

L'unité poids est de :

• 50kgs pour les explosifs commerciaux de la 2ème classe (chloratés ou à base de nitroglycérine);

• 100 kgs pour les explosifs commerciaux de la 3ème classe (à base de nitrate de potassium ou d'ammonium).

— les exploitations à ciel ouvert dont la capacité de production est supérieure à 5.000 tonnes/an pour les argiles courantes et 70.000 tonnes/an pour les autres produits de carrières.

— les exploitations utilisant des techniques spécifiques d'abattage ou d'extraction tels que le sciage, le dragage.

— les carrières classées comme telles par les commissions consultatives des carrières en raison de leur impact sur l'environnement.

Sont considérées carrières artisanales, toutes exploitations à ciel ouvert qui ne sont pas classées industrielles.

TITRE II

DEMANDES D'OBTENTION D'AUTORISATION DE CARRIERES

Art. 2. — L'autorisation d'ouverture d'une carrière ou la reprise d'une carrière abandonnée doit faire l'objet d'une demande sur

papier timbré conformément au modèle annexé au présent arrêté. La demande est adressée au gouverneur territorialement compétent, accompagnée des documents énumérés ci-après :

a) un extrait de carte topographique de la région (échelle 1/50.000 ou 1/100.000) tout en indiquant la situation de la carrière et précisant le ou les accès de celle-ci;

b) un plan des lieux détaillé et orienté indiquant les limites de l'exploitation et l'emplacement des installations prévues (échelle au plus égale à 1/2000) précisant l'emplacement de la carrière et sur lequel sont figurés tous les édifices et notamment les habitations, voies de communications, sources, lignes électriques ou téléphoniques, canalisations, conduites de gaz, etc...

c) une quittance de versement auprès des recettes des finances d'un droit fixe correspondant à la catégorie demandée;

d) une fiche technique indiquant la nature des matériaux, les principaux paramètres de l'exploitation projetée et la catégorie demandée conformément au modèle annexé au présent arrêté.

e) suite à la reconnaissance des lieux et en cas de non rejet de la pétition pour raison technique le demandeur devra compléter son dossier par l'une des pièces suivantes :

— un contrat de location des terrains objet de la demande signé, légalisé, conforme et enregistré à la recette des finances;

— un certificat de propriété relatif aux terrains objet de la demande;

— une autorisation d'occupation temporaire des lieux de l'exploitation délivrée par l'autorité gestionnaire du domaine de l'Etat (enregistrée à la recette des finances)

f) concernant les personnes morales :

— une copie du JORT portant insertion de la création de la société ou de l'entreprise.

— une copie du statut ainsi que le nom et qualité de la personne munie de pouvoirs réguliers.

g) une étude d'impact pour les carrières à caractère industriel et une notice d'impact pour les carrières à caractère artisanal, effectuée par un bureau d'études agréé conformément au modèle annexé au présent arrêté.

Un arrêté du ministre chargé des carrières fixera la liste des bureaux d'études agréés.

L'étude doit couvrir les aspects suivants :

— Géomorphologie, géologie et hydrologie;

— Méthodes et techniques d'exploitation projetées

— Sécurité

— Impact sur l'environnement humain et naturel en général

h) deux copies du cahier des charges correspondant à la catégorie de l'exploitation suivant modèle annexé au présent arrêté dûment complétées, signées et légalisées.

Art. 3. — Pour les demandes d'ouverture de carrières dans le domaine forestier de l'Etat, les intéressés doivent solliciter au préalable l'accord de la direction générale des forêts.

Art. 4. — Toute demande de renouvellement, de prorogation doit être établie sur papier timbré conformément au modèle annexé au présent arrêté, et adressée au gouverneur territorialement compétent accompagnée par les documents suivants :

- un plan actualisé d'avancement des travaux;
- un acte prouvant le consentement formel du propriétaire ou des ayants droit ou de la personne qui les représente relatif au renouvellement ou à la prorogation de la validité du contrat de location.
- pour les propriétaires : un certificat de propriété afférent au terrain.
- une quittance de versement d'un droit fixe auprès des recettes des finances correspondant à la catégorie de l'exploitation demandée.

Art. 5. — Tout changement d'exploitant doit être notifié à l'administration sur papier timbré et conformément au modèle annexé au présent arrêté et adressé au gouverneur territorialement compétent, accompagné par les documents suivants :

- un plan actualisé de la carrière;
- un acte prouvant le consentement formel du propriétaire, ou des ayants droit ou de la personne qui les représente relatif au changement de l'exploitant dûment signé, légalisé et enregistré à la recette des finances.
- pour les propriétaires : un certificat de propriété afférent au terrain.

— une quittance de versement d'un droit fixe auprès de la recette des finances correspondant à la catégorie demandée;

— deux copies du cahier des charges correspondant à la catégorie de l'exploitation suivant modèle annexé au présent arrêté dûment complétées, signées et légalisées.

Pour les personnes morales :

- une copie du JORT portant insertion de la création de la société ou de l'entreprise.
- une copie du statut ainsi que le nom et qualité de la personne munie de pouvoirs réguliers.

Art. 6. — Toute demande d'extension doit être établie sur papier timbré conformément au modèle annexé au présent arrêté et adressée au gouverneur territorialement compétent, accompagnée des documents suivants :

— un plan des lieux orienté et délimité faisant ressortir la zone d'extension (échelle au plus égale à 1/2000).

— un acte prouvant le consentement formel du propriétaire ou des ayants droit ou de la personne qui les représente relatif à l'extension dûment signé, légalisé et enregistré à la recette des finances;

— pour les propriétaires : un certificat de propriété afférent au terrain.

— une quittance de versement d'un droit fixe auprès des recettes des finances correspondant à la catégorie de l'exploitation.

— une étude d'impact de l'extension sur l'environnement effectuée par un bureau d'études agréé.

Art. 7. — Toute exploitation à caractère artisanal ne peut être transformée en exploitation à caractère industriel, qu'après avis de la commission nationale consultative des carrières.

Art. 8. — Le changement de catégorie doit faire l'objet d'une demande adressée au gouverneur sur papier timbré conformément au modèle annexé au présent arrêté accompagnée par les documents suivants :

— une quittance de versement d'un droit fixe auprès de la recette des finances d'un montant de 100 dinars.

— une étude approfondie d'impact sur l'environnement effectuée par un bureau d'études agréé.

— deux copies du cahier des charges du type industriel suivant modèle annexé au présent arrêté dûment complétées, signées et légalisées.

TITRE III

DES REGLES DE L'EXPLOITATION

Art. 9. — Est applicable aux carrières souterraines l'ensemble des dispositions prévues par les textes régissant l'exploitation des mines.

Art. 10. — Tout exploitant de carrière, avant d'entreprendre toute activité, doit faire connaître à l'administration chargée des carrières, le nom du responsable de la carrière et de la conduite des travaux et de l'application des règlements. Pour les carrières industrielles, ce dernier doit être spécialisé en la matière.

Tout changement de ce responsable doit être notifié à l'administration concernée.

Art. 11. — Tout exploitant doit tenir à jour à proximité des travaux les documents suivants :

— un plan des travaux et un plan de surface superposable à ce plan dans le cas d'une exploitation souterraine.

— un registre de suivi des travaux dans lequel sont mentionnés tous faits importants de l'exploitation.

— un registre d'entrées et de consommations des explosifs, pour toutes les carrières utilisant de l'explosif.

Art. 12. — Les bords des fouilles ou excavations doivent être établis et tenus à une distance minimale des édifices privés ou publics, voies de communications, sources, lignes électriques, canalisations, conduites, ainsi que les différents projets à usage public et privé etc...

— de dix mètres au moins pour les exploitations n'utilisant pas d'explosifs et quand la hauteur de la fouille ou de l'excavation n'excède pas 5 mètres.

— cette distance est augmentée en fonction de la hauteur du front de manière à ce que le rapport distance horizontale hauteur du front ne dépasse pas 2, sans toutefois que la hauteur totale du front ou de l'excavation dépasse 15 mètres.

— d'une distance spécifique de protection pour les exploitations utilisant l'explosif, calculée en fonction de la nature des terrains, de la quantité et de la nature de l'explosif utilisé suivant la formule ci-après :

$$D = k \sqrt{n \cdot Q}$$

D : Distance caractéristique de protection en mètres.

Q : Charge unitaire d'explosif en kilogrammes :

Cette charge est la somme des charges unitaires quand il est fait usage de tir instantané ou de cordeau détonant.

k : Coefficient de propagation :

— égal à 10 pour les roches meubles telles que le sable, l'argile, etc...

— égal à 15 pour les roches sédimentaires compactes telles que le calcaire, le grès, etc...

— égal à 17 pour les roches cristallines telles que le granite, le basalte, etc...

n : Coefficient variant avec la nature de l'explosif :

— égal à 1 pour les explosifs à base de nitrate d'ammonium ou de potassium.

— égal à 2 pour les explosifs à base de chlorate.

— égal à 4 pour les explosifs à base de nitroglycérine.

Cette distance ne peut être dans les cas inférieure à 100 mètres.

Ces distances peuvent être modifiées par l'administration chargée des carrières en fonction des conditions particulières d'exploitation.

Art. 13. — Les carrières ouvertes dans les masses ébouleuses ou de faible cohésion, notamment les carrières d'argile, de sable, de gravier, de tufs, d'ocres, de schistes décomposés, de calcaires friables, etc... sont en outre soumises aux prescriptions suivantes :

a) si l'exploitation est conduite sans gradins, le profil de la masse ne doit pas comporter de pente supérieure à 30° à moins d'une consigne particulière définie par l'administration chargée des carrières.

b) si l'exploitation est conduite en gradins, la banquette aménagée au pied de chaque gradin doit, sans préjudice des conditions exigées par l'article 12, être en tout point au moins le double de la hauteur du plus haut des deux gradins qu'elle sépare.

Art. 14. — Le sous-cavage est interdit.

Le lavage ne peut être utilisé qu'en vertu d'une autorisation de l'administration chargée des carrières et comme élément d'une méthode d'exploitation définie par une consigne précisant notamment les mesures de sécurité à prendre pour assurer, jusqu'au moment de l'abattage, la bonne tenue de la masse havée.

Art. 15. — Tout exploitant est tenu de définir la méthode d'exploitation et les techniques utilisées et de les soumettre pour approbation à l'administration chargée des carrières.

Dans les carrières où l'abattage est fait par mines profondes, l'exploitant doit soumettre à l'approbation de l'administration chargée des carrières une consigne définissant la méthode d'exploitation et en particulier l'horaire des tirs.

Art. 16. — Les fronts d'abattage et les parois dominant les chantiers doivent être régulièrement surveillés et être purgés dès que cette surveillance en fait apparaître la nécessité.

L'examen et la purge des fronts et les parois doivent être faits notamment après chaque tir de mines, avant toute reprise du travail en période de gem, de dégel ou de fortes pluies et après tout arrêt de travaux de longue durée. La purge doit être menée de façon qu'aucun risque ne subsiste pour le personnel travaillant en chantier.

Art. 17. — Dans tout travail comportant un danger de chute, les ouvriers doivent porter des ceintures de sécurité fournies par l'exploitant, à moins d'être protégés contre ce danger par quelque autre moyen approprié.

Les conditions d'entretien des fronts et des banquettes, d'amarrage ou d'installation des agrès et de tout dispositif utilisé à ces fins, sont fixées par consigne agréée par l'administration chargée des carrières.

TITRE IV EXPLOSIFS

Art. 18. — L'utilisation des explosifs dans les carrières est soumise aux textes d'application du code minier.

Art. 19. — Après avis du ministère de l'intérieur, l'administration chargée des carrières approuve les règlements intérieurs et consignes de sécurité spécifiques à chaque exploitation ayant pour but de :

- organiser le transport et la distribution des explosifs, des détonateurs et des autres artifices de mise à feu, ainsi que leur conservation dans les chantiers.

- imposer les précautions nécessaires pour la foration des trous de mines, le chargement, l'amorçage, le bourrage, l'usage des vérificateurs de lignes, la mise à feu, le retour des ouvriers au chantier après le tir et la mise en œuvre des coups de remplacement.

- déterminer les conditions de vérification, d'entretien et de contrôle des vérificateurs de lignes, artifices de mise à feu et engins d'allumage.

- fixer les conditions de collecte et de retour au dépôt en fin de journée des substances explosives non utilisées.

- indiquer les précautions à observer à l'égard des explosifs détériorés ou suspects.

- organiser la comptabilité des substances explosifs consommés dans les travaux, ainsi que le contrôle de leur utilisation.

- définir le rôle réservé aux préposés au tir et à leurs auxiliaires et préciser les conditions d'attribution des permis de tir.

Art. 20. — Nul ne peut être préposé au tir s'il n'est pas titulaire d'un permis de tir en cours de validité.

Art. 21. — Aucune mise à feu d'une charge explosive ou d'un détonateur ne peut être provoquée ailleurs que dans un trou de mine, convenablement foré et obturé à l'exception nécessitée par l'emploi du cordeau détonant.

Le tir à l'anglaise est interdit. Toutefois l'administration centrale chargée des carrières peut autoriser les tirs spéciaux.

Les charges d'explosifs ne peuvent être alternées avec le bourrage que dans le cas de l'utilisation exclusive du cordeau détonant.

Art. 22. — L'administration chargée des carrières peut autoriser le chargement par gravité de certains explosifs non encartouchés dans les mines verticales profondes des exploitations de carrières.

Sont assimilées aux mines verticales profondes les mines dont l'inclinaison est égale ou supérieure à 70° et dont la profondeur est supérieure à 6 mètres.

Avant l'introduction de la charge, le trou de mine doit être curé avec soin, et l'on doit s'assurer à l'aide d'un bourroir calibré que la charge peut être enfoncée librement.

Il est interdit de forer des trous de mines entre le début du chargement et le tir.

Art. 23. — L'allumage des coups de mine doit se faire exclusivement au moyen de cordons détonants, de mèches de sûreté ou d'exploseurs électriques.

Toute utilisation de mèche lente est interdite dans les schémas de tir comptant plus de 4 trous de mine.

L'amorçage dans les trous de mine ne peut être que postérieur (cartouche amorcée au fond du trou) et toute disposition autre doit faire l'objet d'une consigne approuvée par l'administration chargée des carrières.

Art. 24. — Toute mise à feu électrique ne peut s'effectuer qu'à l'aide d'exploseur.

Toute utilisation du réseau électrique est strictement interdite.

Art. 25. — S'il est fait usage d'exploseurs, l'organe de manœuvre doit être à la disposition exclusive du préposé aux tirs qui ne le mettra en place qu'au moment d'allumer.

TITRE V

SECURITE ET HYGIENE DES CHANTIERS

Art. 26. — Sont étendues aux exploitations de carrière les dispositions des textes d'application du code minier relatives aux installations de surface.

TITRE VI

DISPOSITIONS GENERALES

Art. 27. — Les dérogations expressément prévues aux prescriptions du présent arrêté sont accordées par l'administration centrale chargée des carrières (direction générale des mines) sur demande de l'exploitant.

Art. 28. — Toute consigne établie en application du présent arrêté sera signée par l'exploitant ou son représentant et portée à la connaissance du personnel par voie d'affiches après approbation de l'administration chargée des carrières.

Art. 29. — Toutes dispositions antérieures relatives à l'exploitation des carrières contraires aux dispositions du présent arrêté sont abrogées et notamment celles de l'arrêté du 29 décembre 1955.

Tunis, le 31 mai 1990.

Le ministre de l'économie et des finances
MOHAMED GHANNOUCHI

VU

Le Premier ministre
HAMED KAROUI

MINISTRE DE L'AGRICULTURE

GRAND PRIX DU PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE

Décret n° 90-886 du 30 mai 1990 portant attribution du grand prix du Président de la République pour la promotion des coopératives agricoles de service pour l'année 1989.

Le Président de la République;

Vu la loi n° 63-19 du 27 mai 1963 relative à la coopération dans le secteur agricole;

Vu la loi n° 67-4 du 19 janvier 1967 portant statut général de la coopération;

Vu le décret n° 89-235 du 28 janvier 1989 instituant le grand prix du Président de la République pour la promotion des coopératives agricoles de service et notamment, son article 3;

Sur proposition du ministre de l'agriculture;

Décrète :

Article premier. — Le grand prix du Président de la République pour la promotion des coopératives agricoles de service au titre de l'année 1989 est décerné aux coopératives suivantes :

N° d'ordre	Dénomination de la coopérative	Délégation	Gouvernorat	Montant du grand prix
1	Coopérative d'exploitation des produits agricoles (CEPA)	Béni-Kalled	Nabeul	1.500D
2	Coopérative de service agricole «El Intilaka»	Douz	Kébili	1.000D
3	Coopérative de service agricole «El Izdihar» à Hazeg	Jebeniana	Sfax	500D

Art. 2. — Le ministre de l'agriculture est chargé de l'exécution du présent décret qui sera publié au *Journal Officiel de la République tunisienne*.

Tunis, le 30 mai 1990.

ZINE EL ABIDINE BEN ALI

Néjib Ben Hamouda Horchani
Ali Ben Said Ben Said Bourouba
Aboulbaba Ben Ahmed Ben Salah Hajjaj
Hédi Ben Aoun Yahia
Hadj Mohamed Guedira
Abdallah Ben Naceur Zaâbi
Brahim Nefzi

ATTRIBUTION

Par décret n° 90-887 du 30 mai 1990 :

L'ordre du mérite agricole, grade chevalier, est conféré aux personnes ci-après désignées :

Messieurs :

Taoufik Essid
Abdelbaki Bacha
Afif Ben Youssef
Hamda Trabelsi
Tahar Belhadj Ahmed Ben Béchir Ben Mustapha
Mohamed Abderraouf Fethi Ben Farhat
Sadok Ben Abdallah
Ezzeddine Ben Mohamed Attia
Jameleddine Ben Amor Hamami
Lazhar Ben M'Hamed Ben Arbi
Abderrahmen Mankebi
Mohamed Ben Ahmed Turki
Mabrouk Rezgui
Mohamed Ben Ammar Ben Rabah Samaâli
Mustapha Abidi
Abdelmajid Ben Laâmar Barkaoui
Mohsen Ben Salem Dhahbi
Gharbi Mohamed Ali Ben Mohamed Ammar
Kamel Boulaâres
Néjib Nemri
Abdelhamid Ben Mustapha Hamza
Mohamed Ben Boubaker Ben Salah
Taieb Ben Abdallah El Amri

ASSOCIATIONS D'INTERETS COLLECTIFS

Par arrêtés du ministre de l'agriculture du 24 mai 1990 :

Il est créé une association d'intérêt collectif à Bir Laâchèche de la délégation de Menzel Chaker, du gouvernorat de Sfax, ayant pour objet l'exploitation du système d'eau potable de la dite localité.

Il est créé une association d'intérêt collectif à Bir Chaâleb de la délégation de Menzel Chaker du gouvernorat de Sfax, ayant pour objet l'exploitation du système d'eau potable de ladite localité.

Il est créé une association d'intérêt collectif à Bir Essalami de la délégation de Sfax Sud, du gouvernorat de Sfax, ayant pour objet l'exploitation du système d'eau potable de ladite localité.

Il est créé une association d'intérêt collectif à Bir Hmed de la délégation de Sfax Nord du gouvernorat de Sfax, ayant pour objet l'exploitation du système d'eau potable de ladite localité.

Il est créé une association d'intérêt collectif à Bir Aïn Roubache de la délégation de Sfax Sud, du gouvernorat de Sfax, ayant pour objet l'exploitation du système d'eau potable de ladite localité.

Il est créé une association d'intérêt collectif à Bir El Hmam, (Soudane) de la délégation de Ghraiba, du gouvernorat de Sfax, ayant pour objet l'exploitation du système d'eau potable de ladite localité.

Il est créé une association d'intérêt collectif à Bir Essoudane de la délégation de Ghraiba, du gouvernorat de Sfax, ayant pour objet l'exploitation du système d'eau potable de ladite localité.

Il est créé une association d'intérêt collectif à Bir Slaïem 1 et 2 de la délégation de Hancha du gouvernorat de Sfax, ayant pour objet l'exploitation du système d'eau potable de ladite localité.

Il est créé une association d'intérêt collectif à Bir El Agengua, de la délégation de Djebeniana, du gouvernorat de Sfax, ayant pour objet l'exploitation du système d'eau potable de ladite localité.

Il est créé une association d'intérêt collectif à Bir Henchir Remth, de la délégation de Skhira, du gouvernorat de Sfax, ayant pour objet l'exploitation du système d'eau potable de ladite localité.

Il est créé une association d'intérêt collectif à Bir Bdiri, de la délégation de Djebeniana, du gouvernorat de Sfax, ayant pour objet l'exploitation du système d'eau potable de ladite localité.

Il est créé une association d'intérêt collectif à Bir Merkez Kammoun, de la délégation de Menzel Chaker, du gouvernorat de Sfax, ayant pour objet l'exploitation du système d'eau potable de ladite localité.

Il est créé une association d'intérêt collectif à Bir El Hassian, de la délégation de Skhira, du gouvernorat de Sfax, ayant pour objet l'exploitation du système d'eau potable de ladite localité.

Le gouverneur de Sfax, président du groupement d'intérêt hydraulique, est chargé de l'exécution des présents arrêtés.

MINISTERE DE L'EQUIPEMENT ET DE L'HABITAT

NOMINATION

Par arrêté du ministre de l'équipement et de l'habitat du 31 mai 1990 :

Monsieur Belkhir Mohamed, directeur à la direction générale du budget au ministère de l'économie et des finances, est nommé administrateur représentant l'Etat au conseil d'administration de la société nationale immobilière de Tunisie en remplacement de monsieur Mounir Jaidane.

MINISTERE DU TRANSPORT

NOMINATIONS

Par arrêtés du ministre du transport du 31 mai 1990 :

Monsieur Salem Miladi est désigné au conseil d'administration de la société régionale de transport du gouvernorat de Sfax en qualité d'administrateur représentant l'Etat et ce, en remplacement de monsieur Iadh Chaouachi.

Monsieur Mohamed Tayaa Grissa est désigné au conseil d'administration de la société régionale de transport du gouvernorat de Sfax en qualité d'administrateur représentant l'Etat.

Monsieur Mohamed Habib Rouatbi est désigné au conseil d'administration de la société régionale de transport du gouvernorat de Sfax en qualité d'administrateur représentant l'Etat et ce, en remplacement de monsieur Brahim Haidri.

MINISTERE DES COMMUNICATIONS

NOMINATIONS

Par arrêtés du ministre des communications du 31 mai 1990 :

Monsieur Raouf Chkir, ingénieur général, est nommé membre du conseil d'administration de la société tunisienne d'entreprises

des télécommunications en qualité d'administrateur représentant l'Etat.

Monsieur Mohamed Boumaiza, ingénieur général, est nommé membre du conseil d'administration de la société tunisienne d'entreprises des télécommunications en qualité d'administrateur représentant l'Etat en remplacement de monsieur Zouhir Ben Lakhal.

MINISTERE DE L'EDUCATION, DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE

CONSEILS SCIENTIFIQUES

Décret n° 90-896 du 31 mai 1990 fixant la composition des conseils scientifiques des facultés de médecine, de pharmacie et de médecine dentaire.

Le Président de la République ;

Vu la loi n° 89-70 du 28 juillet 1989 relative à l'enseignement supérieur et à la recherche scientifique ;

Vu le décret n° 89-1939 du 14 décembre 1989 portant organisation des universités et des établissements d'enseignement supérieur et de recherche scientifique et notamment ses articles 26 et 30 ;

Vu l'arrêté du 31 mai 1990 fixant la liste des départements aux facultés de médecine, de pharmacie et de médecine dentaire ;

Sur proposition des ministres de l'éducation, de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique et de la santé publique ;

Vu l'avis du tribunal administratif.

Décrète :

Article premier. — Chaque conseil scientifique des facultés de médecine, de pharmacie et de médecine dentaire est composé :

- du doyen : président du conseil,
- des directeurs des départements,
- de cinq représentants des professeurs hospitalo-universitaires, des maîtres de conférences agrégés hospitalo-universitaires, des professeurs et maîtres de conférences de l'enseignement supérieur et des personnels d'enseignement et de recherche ayant des grades assimilés,
- de cinq représentants des assistants hospitalo-universitaires, des maîtres-assistants et assistants de l'enseignement supérieur et des personnels d'enseignement et de recherche ayant des grades assimilés,
- trois représentants des étudiants à raison de deux représentants pour le premier cycle, et un représentant pour le deuxième cycle,
- un représentant des internes et des résidents,
- cinq représentants des organismes économiques, sociaux et culturels proposés par les organismes auxquels ils appartiennent.

Art. 2. — Les représentants des professeurs hospitalo-universitaires, des maîtres de conférences agrégés hospitalo-universitaires, des professeurs et des maîtres de conférences de l'enseignement supérieur et des personnels d'enseignement et de recherche ayant des grades assimilés, sont élus pour une période de trois ans, par l'ensemble de leurs pairs.

Les représentants des assistants hospitalo-universitaires, des maîtres assistants et des assistants de l'enseignement supérieur et des personnels d'enseignement et de recherche ayant des grades assimilés, sont élus pour une période de trois ans par l'ensemble de leurs pairs.

Art. 3. — Le président de l'université concerné fixe le délai de présentation des candidatures au conseil scientifique et la date du déroulement des élections. Les directeurs de départements ne peuvent présenter leur candidature durant l'exercice de leurs fonctions.

Art. 4. — Les ministres de l'éducation, de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique et de la santé publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution de présent décret qui sera publié au *Journal officiel de la République tunisienne*.

Tunis, le 31 mai 1990.

P. le Président de la République
et par délégation
Le Premier ministre
HAMED KAROUI

NOMINATION

Par décret n° 90-888 du 31 mai 1990 :

Monsieur Mohamed Grouz, professeur principal de l'enseignement secondaire est chargé des fonctions de directeur régional de l'enseignement de Kairouan.

CESSATION DE FONCTIONS

Par décret n° 90-889 du 30 mai 1990 :

Il est mis fin aux fonctions de Monsieur Abderrazak Kammoun inspecteur principal de l'enseignement secondaire en qualité de directeur de l'office des œuvres universitaires pour le sud à compter du 10 février 1990.

LISTE

Arrêté des ministres de l'éducation, de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique et de la santé publique du 31 mai 1990 fixant la liste des départements des facultés de médecine, de pharmacie et de médecine dentaire relevant de l'université des sciences, des techniques et de médecine de Tunis, de l'université du centre et de l'université de Sfax pour le sud.

Les ministres de l'éducation, de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique et de la santé publique ;

Vu la loi n° 89-70 du 22 juillet 1989 relative à l'enseignement supérieur et à la recherche scientifique ;

Vu le décret n° 89-1939 du 14 décembre 1989 portant organisation des universités et des établissements d'enseignement supérieur et de recherche scientifique et notamment son article 35 ;

Sur proposition des présidents des universités concernés ;

Vu l'avis des doyens des facultés citées ci-dessus.

Arrêtent :

Article unique. — La liste des départements des facultés de médecine, de pharmacie et de médecine dentaire relevant de l'université des sciences, des techniques et de médecine de Tunis, de l'université du centre et de l'université de Sfax pour le sud, est fixée comme suit :

1) Université des sciences, des techniques et de médecine de Tunis :

• Faculté de médecine et de pharmacie de Tunis :

- département de la médecine interne A,
- département de la médecine interne B,
- département de la médecine chirurgicale A,
- département de la médecine chirurgicale B,
- département des sciences fondamentales A,
- département des sciences fondamentales B,
- département de la santé communautaire A,
- département de la santé communautaire B.

2) Université du centre :

• Faculté de médecine de Monastir :

- département de la médecine interne A,
- département de la médecine interne B,
- département de la médecine chirurgicale A,
- département de la médecine chirurgicale B,
- département des sciences fondamentales A,
- département des sciences fondamentales B,
- département de la santé communautaire A,
- département de la santé communautaire B.

• Faculté de médecine de Sousse :

- département de la médecine interne A,
- département de la médecine interne B,
- département de la médecine chirurgicale A,
- département de la médecine chirurgicale B,
- département des sciences fondamentales A,
- département des sciences fondamentales B,
- département de la santé communautaire A,
- département de la santé communautaire B.

• Faculté de pharmacie de Monastir :

- département des sciences pharmaceutiques pratiques A,
- département des sciences pharmaceutiques pratiques B,
- département de biologie clinique A,
- département de biologie clinique B.

• Faculté de médecine dentaire de Monastir :

- département de prothèse dentaire,
- département d'odontologie chirurgicale,
- département d'odontologie restauratrice et orthodontie,
- département des sciences fondamentales et mixtes.

3) Université de sfax pour le sud :

• Faculté de médecine de Sfax :

- département de la médecine interne A,
- département de la médecine interne B,
- département de la médecine chirurgicale A,
- département de la médecine chirurgicale B,
- département des sciences fondamentales A,
- département des sciences fondamentales B,

— département de la santé communautaire A,

— département de la santé communautaire B.

Tunis, le 31 mai 1990.

*Le ministre de l'éducation, de l'enseignement
supérieur et de la recherche scientifique*

MOHAMED CHARFI

Le ministre de la santé publique

DALY JAZI

VU

Le Premier ministre

HAMED KAROUI

MINISTERE DE LA SANTE PUBLIQUE

ORDONNATEURS SECONDAIRES

Arrêté du ministre de la santé publique du 31 mai 1990 portant désignation d'ordonnateurs secondaires.

Le ministre de la santé publique;

Vu la loi n° 73-81 du 31 décembre 1973 portant promulgation du code de la comptabilité publique et notamment les articles 87 et 187 dudit code;

Vu le décret n° 81-225 du 18 février 1981 portant organisation et attributions des directions régionales de la santé publique;

Vu l'avis du ministre de l'économie et des finances;

Arrête :

Article premier. — Les directeurs régionaux de la santé publique indiqués ci-dessous sont nommés ordonnateurs secondaires du budget du ministère de la santé publique. Ils sont chargés en cette qualité d'engager et ordonnancer les dépenses imputables audit budget dans la limite des crédits qui leur sont délégués à cet effet :

N° d'ordre	Ordonnateurs secondaire	Comptable assignature
1	Direction régionale de la santé publique de Tunis	Receveur régional des finances de Tunis
2	direction régionale de la santé publique de Ben Arous	Receveur régional des finances de Ben Arous
3	direction régionale de la santé publique de l'Ariana	Receveur régional des finances de l'Ariana
4	Direction régionale de la santé publique de Zaghouan	Receveur régional des finances de Zaghouan
5	Direction régionale de la santé publique du Kef	Receveur régional des finances du Kef
6	Direction régionale de la santé publique de Siliana	Receveur régional des finances de Siliana
7	Direction régionale de la santé publique de Sfax	Receveur régional des finances de Sfax
8	Direction régionale de la santé publique de Médenine	Receveur régional des finances de Médenine
9	Direction régionale de la santé publique de Tataouine	Receveur régional des finances de Tataouine
10	Direction régionale de la santé publique de Gafsa	Receveur régional des finances de Gafsa
11	Direction régionale de la santé publique de Tozeur	Receveur régional des finances de Tozeur
12	Direction régionale de la santé publique de Jendouba	Receveur régional des finances de Jendouba
13	Direction régionale de la santé publique de Béja	Receveur régional des finances de Béja
14	Direction régionale de la santé publique de Nabeul	Receveur régional des finances de Nabeul
15	Direction régionale de la santé publique de Kébili	Receveur régional des finances de Kébili
16	Direction régionale de la santé publique de Gabès	Receveur régional des finances de Gabès
17	Direction régionale de la santé publique de Sousse	Receveur régional des finances de Sousse
18	Direction régionale de la santé publique de Kairouan	Receveur régional des finances de Kairouan
19	Direction régionale de la santé publique de Monastir	Receveur régional des finances de Monastir
20	Direction régionale de la santé publique de Kasserine	Receveur régional des finances de Kasserine
21	Direction régionale de la santé publique de Sidi Bouzid	Receveur régional des finances de Sidi Bouzid
22	Direction régionale de la santé publique de Mahdia	Receveur régional des finances de Mahdia
23	Direction régionale de la santé publique de Bizerte	Receveur régional des finances de Bizerte

Art. 2. — Les directeurs régionaux de la santé publique désignés ci-dessus, sont accrédités auprès des receveurs régionaux des finances comptables assignataires de leurs dépenses, selon le tableau indiqué à l'article premier.

Art. 3. — Le présent arrêté sera publié au *Journal Officiel de la République tunisienne*.

Tunis, le 31 mai 1990.

VU

Le Premier ministre

HAMED KAROUI

Le ministre de la santé publique

DALY JAZI

MINISTERE DES AFFAIRES SOCIALES

STATUTS PARTICULIERS

Décret n° 90-890 du 30 mai 1990 fixant le statut particulier des personnels du service social relevant du ministère des affaires sociales.

Le Président de la République ;

Sur proposition du ministre des affaires sociales ;

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983 portant statut général des personnels de l'Etat, des collectivités publiques locales et des établissements publics à caractère administratif ;

Vu le décret n° 74-893 du 2 octobre 1974 fixant le statut particulier des personnels de l'action sociale du ministère des affaires sociales ;

Vu le décret n° 85-261 du 15 février 1985 portant définition des catégories auxquelles appartiennent les différents grades des fonctionnaires de l'Etat

des collectivités publiques locales et des établissements publics à caractère administratif ;

Vu le décret n° 85-839 du 17 juin 1985 fixant le régime de l'exercice à mi-temps dans les administrations publiques, les collectivités publiques locales et les établissements publics à caractère administratif ;

Vu l'avis du ministre de l'économie et des finances ;

Vu l'avis du tribunal administratif.

Décrète :

TITRE I

Dispositions générales

Article premier. — Le présent décret a pour objet de fixer le statut particulier des personnels du service social relevant du ministère des affaires sociales, conformément aux dispositions de la loi sus-visée n° 83-112 du 12 décembre 1983.

Art. 2. — Le personnel du service social constitue un corps de fonctionnaires spécialisés dans la conception, la programmation et l'exécution des programmes de l'action sociale et du développement social, et ce notamment dans les domaines de la sauvegarde, de la protection et de la solidarité sociales.

Art. 3. — Le corps des personnels du service social comprend les grades suivants :

- Administrateur général du service social
- Administrateur en chef du service social
- Administrateur conseiller du service social
- Administrateur du service social
- Assistant social principal
- Assistant social.

Art. 4. — Les grades sus-visés sont répartis selon les catégories conformément au tableau ci-après :

Grade	Catégorie	S/Catégorie
Administrateur général du service social	A	A1
Administrateur en chef du service social	A	A1
Administrateur conseiller du service social	A	A1
Administrateur du service social	A	A2
Assistant social principal	A	A3
Assistant social	B	

Art. 5. — Les agents appartenant à l'un des grades sus-visés peuvent exercer à mi-temps conformément aux règlements en vigueur.

Art. 6. — La durée requise pour accéder aux échelons 2, 3, 4 est d'un an. Elle est de 2 ans pour accéder aux autres échelons.

Toutefois, pour le grade d'administrateur en chef du service social, la cadence d'avancement est fixée à deux (2) ans.

Art. 7. — Le personnel du service social est astreint à une période de stage dont la durée est fixée ainsi qu'il suit :

1) Une année :

a) Pour les fonctionnaires issus d'une école de formation et recrutés par voie de nomination directe.

b) Pour les fonctionnaires nommés à un grade et ayant accompli au préalable au moins deux années de services civils effectifs en qualité temporaire ou d'agent contractuel dans la même catégorie ou dans le même emploi.

2) Deux années :

a) Pour les fonctionnaires nommés par voie de concours externe sur épreuves.

b) Pour les fonctionnaires promus à un grade supérieur, soit suite à un cycle de formation, soit suite à un concours interne sur épreuves.

c) Pour les fonctionnaires promus au choix.

Les fonctionnaires stagiaires sont à l'issue de la période sus-visée soit titularisés, soit reversés dans leur grade d'origine et considérés comme ne l'ayant jamais quitté, soit licenciés lorsqu'ils n'appartenaient pas à l'administration.

Dans le cas où il n'est pas statué sur son cas dans un délai de 4 ans à compter de son recrutement ou de sa promotion, le fonctionnaire est réputé titularisé d'office.

TITRE II

Des administrateurs généraux du service social

Art. 8. — Les administrateurs généraux du service social sont chargés des fonctions d'encadrement, de conception et de coordination.

Ils peuvent en outre être chargés des missions d'études ou d'inspection générale dans les domaines énumérés à l'article 2 du présent décret.

Art. 9. — Les administrateurs généraux du service social sont nommés au choix par décret parmi les administrateurs en chef du service social justifiant de quatre (4) ans d'ancienneté au moins dans ce grade et inscrits sur une liste d'aptitude.

Art. 10. — L'effectif des administrateurs généraux du service social ne peut dépasser 15% des emplois d'administrateurs conseillers du service social prévus par la loi des cadres du ministère des affaires sociales.

TITRE III

Des administrateurs en chef du service social

Art. 11. — Les administrateurs en chef du service social sont chargés des fonctions d'encadrement, de conception et de coordination.

Ils peuvent en outre, soit être affectés à un service d'études ou de recherches soit être chargés d'une mission de contrôle ou d'inspection dans les domaines énumérés à l'article 2 du présent décret.

Art. 12. — Les administrateurs en chef du service social sont nommés au choix par décret parmi les administrateurs conseillers du service social ayant 8 ans d'ancienneté au moins dans ce grade ou ayant 4 années d'ancienneté au moins au plafond de leur grade et inscrits sur une liste d'aptitude.

Art. 13. — L'effectif des administrateurs en chef du service social ne peut dépasser 40% des emplois d'administrateurs conseillers du service social prévus par la loi des cadres du ministère des affaires sociales.

TITRE IV

Des administrateurs conseillers du service social

Art. 14. — Les administrateurs conseillers du service social sont chargés des fonctions d'encadrement, de gestion, de contrôle et d'inspection dans les domaines énumérés à l'article 2 du présent décret.

Art. 15. — Les administrateurs conseillers du service social sont recrutés :

1) Dans la limite de 50% des emplois à pourvoir :

a) Par voie de nomination directe parmi les élèves issus d'une école de formation instituée ou agréée par l'administration à cet effet, et dont la scolarité a été jugée satisfaisante conformément au statut de la dite école.

b) Par voie de concours externe sur épreuves, ouvert aux candidats titulaires d'un doctorat de 3^{ème} cycle en sciences sociales, économiques ou juridiques ou d'un diplôme équivalent à caractère social, économique ou juridique et âgés de 35 ans au plus à la date du concours.

2) Dans la limite de 40% des emplois à pourvoir par voie de promotion parmi :

a) Les administrateurs du service social titulaires dans leur grade et ayant suivi avec succès un cycle de formation organisé par l'administration.

b) Les administrateurs du service social titulaires qui, à la date du concours, ont accompli au moins 5 années d'ancienneté dans ce grade et ayant subi avec succès un concours interne sur épreuves.

3) Dans la limite de 10% des emplois à pourvoir parmi les administrateurs du service social titulaires, ayant au moins 10 ans d'ancienneté dans leur grade, âgés de 40 ans au moins et inscrits sur une liste d'aptitude.

Art. 16. — Les administrateurs conseillers du service social sont nommés par arrêté du ministre des affaires sociales.

TITRE V

Des administrateurs du service social

Art. 17. — Les administrateurs du service social sont chargés, sous l'autorité de leurs chefs hiérarchiques, d'assurer les fonctions d'encadrement, d'études, de gestion et de conception des programmes sociaux.

Ils peuvent en outre être chargés de la supervision d'activités de service social dans les domaines énumérés à l'article 2 du présent décret.

Art. 18. — Les administrateurs du service social sont recrutés :

1) Dans la limite de 50% des emplois à pourvoir :

a) Par voie de nomination directe parmi les élèves issus d'une école de formation instituée ou agréée par l'administration à cet effet et dont la scolarité a été jugée satisfaisante conformément au statut de la dite école.

b) Par voie de concours externe sur épreuves ouvert aux candidats titulaires de la maîtrise en sciences sociales ou de la licence en droit ou en sciences économiques ou d'un diplôme équivalent à caractère social, juridique ou économique et âgés de 35 ans au plus à la date du concours.

2) Dans la limite de 40% des emplois à pourvoir par voie de promotion parmi :

a) Les assistants sociaux principaux titulaires dans leur grade et ayant subi avec succès un cycle de formation organisé par l'administration.

b) Les assistants sociaux principaux titulaires qui, à la date du concours, ont au moins cinq années d'ancienneté dans ce grade et ayant subi avec succès un concours interne sur épreuves.

3) Dans la limite de 10% des emplois à pourvoir parmi les assistants sociaux principaux titulaires ayant au moins dix (10) ans d'ancienneté dans leur grade, âgés de quarante (40) ans au moins et inscrits sur une liste d'aptitude.

Art. 19. — Les administrateurs du service social sont nommés par arrêté du ministre des affaires sociales.

TITRE VI

Des assistants sociaux principaux

Art. 20. — Les assistants sociaux principaux assistent les administrateurs du service social et participent, sous l'autorité de leur chef hiérarchique, au règlement des questions qui leur sont confiées.

Ils peuvent être chargés de la coordination de l'activité des unités du service social, de la mission d'animation des communautés et de l'encadrement des catégories de population cibles.

Art. 21. — Les assistants sociaux principaux sont recrutés :

1) Dans la limite de 50% des emplois à pourvoir :

a) Par voie de nomination directe parmi les élèves issus d'une école de formation instituée ou agréée par l'administration à cet effet et dont la scolarité a été jugée satisfaisante conformément au statut de la dite école.

b) Par voie de concours externe sur épreuves ouvert aux candidats ayant accompli avec succès deux années de

l'enseignement supérieur en sciences sociales et âgés de 35 ans au plus à la date du concours.

2) Dans la limite de 40% des emplois à pourvoir par voie de promotion parmi :

a) Les assistants sociaux titulaires dans leur grade et ayant subi avec succès un cycle de formation organisé par l'administration.

b) Les assistants sociaux titulaires qui, à la date du concours, ont au moins cinq (5) années d'ancienneté dans ce grade et ayant subi avec succès un concours interne sur épreuves.

3) Dans la limite de 10% des emplois à pourvoir parmi les assistants sociaux titulaires ayant au moins dix (10) ans d'ancienneté dans ce grade, âgés de quarante (40) ans au moins et inscrits sur une liste d'aptitude.

Art. 22. — Les assistants sociaux principaux sont nommés par arrêté du ministre des affaires sociales.

TITRE VII

Des assistants sociaux

Art. 23. — Les assistants sociaux sont chargés, sous l'autorité de leur chef hiérarchique, d'animer les collectivités, de prévenir les problèmes sociaux et d'une façon générale de participer à la réalisation de l'intégration sociale et à la solution des problèmes résultant des mutations engendrées par le développement économique et social.

Art. 24. — Les assistants sociaux sont recrutés :

a) Par voie de nomination directe parmi les élèves issus d'une école de formation instituée ou agréée par l'administration à cet effet et dont la scolarité a été jugée satisfaisante conformément au statut de la dite école.

b) Par voie de concours externe sur épreuves ouvert aux candidats titulaires du baccalauréat de l'enseignement secondaire et âgés de 35 ans au plus à la date du concours.

Art. 25. — Les assistants sociaux sont nommés par arrêté du ministre des affaires sociales.

TITRE VIII

Dispositions communes

Art. 26. — Le règlement et le programme des concours prévus ci-dessus sont fixés par arrêté du ministre des affaires sociales.

TITRE IV

Dispositions transitoires

Art. 27. — Les administrateurs principaux des affaires sociales en exercice seront, dans un délai maximum de 3 ans à partir de la parution du présent décret, intégrés dans le grade d'administrateur conseiller du service social selon les modalités suivantes :

1) Par ordre de mérite après leur inscription sur une liste d'aptitude.

2) Et dans la limite d'un nombre de postes fixé annuellement à un tiers (1/3) de l'effectif des administrateurs principaux des affaires sociales en exercice à la date de parution du présent décret.

Art. 28. — Le grade d'administrateur des affaires sociales est converti en grade d'administrateur du service social, à compter de la publication du présent décret.

Les bénéficiaires de cette conversion conservent, dans le nouveau grade, l'ancienneté acquise dans leur grade précédent; ils conservent également l'ancienneté dans leur échelon.

Art. 29. — Le grade d'attaché social est converti en grade d'assistant social principal à compter de la publication du présent décret.

Les bénéficiaires de cette conversion conservent dans leur nouveau grade l'ancienneté acquise dans leur grade précédent, ils conservent également l'ancienneté dans leur échelon.

Art. 30. — Les animatrices sociales en exercice à la date de la publication du présent décret peuvent être promues au grade d'assistant social selon l'une des modalités suivantes :

1) Par voie de concours interne sur épreuve ouvert aux animatrices sociales titulaires justifiant de 5 ans de services effectifs en cette qualité.

Le règlement et le programme de ce concours sont fixés par arrêté du ministre des affaires sociales.

2) Après l'accomplissement avec succès d'un cycle de formation continue organisé par l'administration au profit des animatrices sociales titulaires dans leur grade.

Les programmes, les examens et les conditions de réussite dans ce cycle seront fixés par arrêté du ministre des affaires sociales.

Art. 31. — Jusqu'à extinction de leurs grades, les administrateurs principaux des affaires sociales et les animatrices sociales en exercice à la date de parution du présent décret continuent à être régis par le décret n° 74-893 du 2 octobre 1974 fixant le statut particulier des personnels de l'action sociale.

Art. 32. — Les agents intégrés ou promus conformément aux dispositions des articles 27 et 30 de ce décret seront rangés à l'échelon correspondant au traitement immédiatement supérieur à celui qu'ils percevaient dans leur ancienne situation.

Ils conservent l'ancienneté d'échelon acquise dans leur situation si l'avantage obtenu à la suite de leur reclassement est égal ou inférieur à celui que leur aurait procuré l'avancement d'échelon dans leur ancien grade.

Art. 33. — Toutes dispositions antérieures contraires au présent décret sont abrogées et notamment les dispositions du décret sus-visé n° 74-893 du 2 octobre 1974 à l'exception des dispositions relatives aux administrateurs principaux des affaires sociales et aux animatrices sociales, prévues à l'article 31 ci-dessus.

Art. 34. — Le ministre des affaires sociales est chargé de l'exécution du présent décret qui sera publié au *Journal officiel de la République tunisienne*.

Tunis, le 30 mai 1990.

ZINE EL ABIDINE BEN ALI

Décret n° 90-891 du 30 mai 1990 fixant le statut particulier des personnels de l'inspection du travail.

Le Président de la République ;

Sur proposition du ministre des affaires sociales ;

Vu la loi n° 66-27 du 30 avril 1966 portant promulgation du code du travail ;

Vu le code du travail et notamment son article 182 ;

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983 portant statut général des personnels de l'Etat, des collectivités publiques locales et des établissements publics à caractère administratif ;

Vu le décret n° 73-13 du 8 janvier 1973 fixant le statut particulier des personnels de l'inspection du travail, ensemble des textes qui l'ont complété ou modifié ;

Vu le décret n° 85-261 du 15 février 1985 portant définition des catégories auxquelles appartiennent les différents grades des fonctionnaires de l'Etat, des collectivités publiques locales et des établissements publics à caractère administratif ;

Vu le décret n° 85-839 du 17 juin 1985 fixant le régime de l'exercice à mi-temps dans les administrations publiques les collectivités publiques locales et les établissements publics à caractère administratif ;

Vu l'avis du ministre de l'économie et des finances ;

Vu l'avis du tribunal administratif.

Décrète :

TITRE PREMIER

Dispositions générales

Article premier. — Le corps des personnels de l'inspection du travail comprend les grades suivants :

- Inspecteur général du travail
- Inspecteur en chef du travail

— Inspecteur central du travail

— Inspecteur du travail.

Art. 2. — Les grades visés à l'article premier du présent décret sont répartis selon les catégories conformément au tableau ci-après :

Grade	Catégorie	S/Catégorie
Inspecteur général du travail	A	A1
Inspecteur en chef du Travail	A	A1
Inspecteur central du travail	A	A1
Inspecteur du travail	A	A2

Art. 3. — Les agents appartenant à l'un des grades sus-visés peuvent exercer à mi-temps conformément aux règlements en vigueur.

Art. 4. — La durée requise pour accéder aux 2^{ème}, 3^{ème} et 4^{ème} échelons est d'un an. Elle est de deux ans pour accéder aux autres échelons.

Toutefois, pour le grade d'inspecteur en chef du travail, la cadence d'avancement est fixée à deux (2) ans.

Art. 5. — Le personnel de l'inspection du travail est astreint à un stage dont la durée est fixée ainsi qu'il suit :

1) Une année :

a) Pour les fonctionnaires issus d'une école de formation spécialisée et recrutés par voie de nomination directe.

b) Pour les fonctionnaires nommés à un grade déterminé et ayant accompli au préalable au moins deux années de services civils effectifs en qualité d'agent temporaire ou d'agent contractuel dans la même catégorie ou dans le même emploi.

2) Deux années :

a) Pour les fonctionnaires nommés par voie de concours externe sur épreuves.

b) Pour les fonctionnaires promus à un grade supérieur suite soit à un cycle de formation soit à un concours interne sur épreuves.

c) Pour les fonctionnaires promus au choix.

Les fonctionnaires stagiaires sont, à l'issue de la période sus-visée, soit titularisés, soit reversés dans leur grade d'origine et considérés comme ne l'ayant jamais quitté, soit licenciés lorsqu'ils n'appartenaient pas à l'administration.

Dans le cas où il n'est pas statué sur son cas dans un délai de 4 ans à compter de son recrutement ou de sa promotion, le fonctionnaire est réputé titularisé d'office.

TITRE II

Des inspecteurs généraux du travail

Art. 6. — Les inspecteurs généraux du travail sont chargés des fonctions d'encadrement, de conception et de coordination.

Ils peuvent en outre être chargés de diriger un groupe de directions ou de services ou des missions d'études, de recherches et d'inspection.

Art. 7. — Le grade d'inspecteur général du travail comprend un échelon unique.

Art. 8. — Les inspecteurs généraux du travail sont nommés au choix par décret parmi les inspecteurs en chef du travail justifiant de quatre (4) ans d'ancienneté au moins dans ce grade et inscrits sur une liste d'aptitude.

TITRE III

Des inspecteurs en chef du travail

Art. 9. — Les inspecteurs en chef du travail sont chargés des fonctions d'encadrement, de conception et de coordination.

Ils peuvent en outre être chargés de diriger un groupe de services ou des missions de recherches et d'inspection.

Art. 10. — Le grade d'inspecteur en chef du travail comprend quatre (4) échelons.

Art. 11. — Les inspecteurs en chef du travail sont nommés au choix par décret parmi les inspecteurs centraux du travail justifiant de huit (8) ans d'ancienneté au moins dans ce grade ou ayant quatre (4) années d'ancienneté au moins au plafond de leur grade et inscrits sur une liste d'aptitude.

TITRE IV

Des inspecteurs centraux du travail

Art. 12. — Les inspecteurs centraux du travail sont chargés des fonctions de contrôle et d'inspection.

Ils peuvent en outre être chargés de diriger des services ou d'effectuer des recherches dans le domaine de leur activité.

Art. 13. — Le grade d'inspecteur central du travail comprend huit (8) échelons.

Art. 14. — Les inspecteurs centraux du travail sont recrutés par arrêté du ministre des affaires sociales, selon les conditions suivantes :

Dans la limite de 50% des emplois à pourvoir :

a) Par voie de nomination directe parmi les élèves issus d'une école de formation instituée ou agréée par l'administration à cet effet et dont la scolarité a été jugée satisfaisante conformément au statut de ladite école.

b) Par voie de concours externe sur épreuves ouvert aux candidats titulaires d'un doctorat de 3^{ème} cycle en droit ou en sciences économiques ou d'un diplôme équivalent à caractère juridique, économique ou en sciences se rapportant au domaine du travail et âgés de 35 ans au plus à la date du concours.

2) Dans la limite de 40% des emplois à pourvoir par voie de promotion parmi :

a) Les inspecteurs du travail titulaires qui ont suivi avec succès un cycle de formation organisé par l'administration.

b) Les inspecteurs du travail titulaires qui, à la date du concours, ont accompli au moins 5 années d'ancienneté dans ce grade et ayant subi avec succès un concours interne sur épreuves.

3) Dans la limite de 10% des emplois à pourvoir parmi les inspecteurs du travail titulaires, ayant au moins 10 ans d'ancienneté dans leur grade, âgés de 40 ans au moins et inscrits sur une liste d'aptitude.

TITRE V

Des inspecteurs du travail

Art. 15. — Les inspecteurs du travail assurent, sous l'autorité de leurs chefs hiérarchiques, l'exécution des tâches qui leur sont confiées.

Art. 16. — Le grade d'inspecteur du travail comprend onze (11) échelons.

Art. 17. — Les inspecteurs du travail sont recrutés, par arrêté du ministre des affaires sociales, selon les conditions suivantes :

1) Par voie de nomination directe parmi les élèves issus d'une école de formation instituée ou agréée par l'administration à cet effet et dont la scolarité a été jugée satisfaisante conformément au statut de la dite école.

2) Par voie de concours externe sur épreuves ouvert aux candidats titulaires d'une licence en droit ou en sciences économiques ou d'un diplôme équivalent à caractère juridique, économique ou en sciences se rapportant au domaine du travail et âgés de 35 ans au plus à la date du concours.

TITRE VI

Dispositions communes

Art. 18. — Le règlement et le programme des concours prévus ci-dessus sont fixés par arrêté du ministre des affaires sociales.

TITRE VII

Dispositions transitoires

Art. 19. — Les inspecteurs principaux du travail en exercice à la date de publication du présent décret seront dans un délai maximum de trois ans à partir de la publication du présent décret, intégrés dans le grade d'inspecteur central du travail, selon les modalités suivantes :

1) Par ordre de mérite après leur inscription sur une liste d'aptitude.

2) Et dans la limite d'un nombre de postes fixé annuellement à un tiers (1/3) de l'effectif des inspecteurs principaux du travail en exercice à la date de la parution du présent décret.

Art. 20. — Les attachés d'inspection du travail en exercice à la date de publication du présent décret peuvent être promus au grade d'inspecteur du travail selon l'une des modalités suivantes :

1) Par voie de concours interne sur épreuves ouvert aux candidats qui à la date du concours ont accompli au moins 5 ans de services effectifs dans le grade d'attaché d'inspection du travail.

Les fonctionnaires appartenant à des grades équivalents au moins à celui d'attaché d'inspection et exerçant effectivement les missions d'inspection du travail depuis au moins 8 ans peuvent participer à ce concours.

Le règlement et le programme de ce concours sont fixés par arrêté du ministre des affaires sociales.

2) Après l'accomplissement avec succès d'un cycle de formation continue organisé par l'administration du profit des attachés d'inspection du travail titulaires.

Les programmes, les examens et les conditions de réussite dans ce cycle sont fixés par arrêté du ministre des affaires sociales.

Art. 21. — Les contrôleurs du travail en exercice à la date de publication du présent décret peuvent être promus au grade d'attaché d'inspection du travail selon l'une des modalités suivantes :

1) Par voie de concours interne sur épreuves ouvert aux candidats qui à la date du concours ont accompli au moins 5 ans de services effectifs dans le grade de contrôleur du travail.

Les fonctionnaires appartenant à des grades équivalents au moins à celui de contrôleur du travail et exerçant effectivement les missions d'inspection du travail depuis au moins 8 ans peuvent participer à ce concours.

Le règlement et le programme de ce concours sont fixés par arrêté du ministre des affaires sociales.

2) Après l'accomplissement avec succès d'un cycle de formation continue organisé par l'administration au profit des contrôleurs du travail titulaires.

Les programmes, les examens et les conditions de réussite dans ce cycle sont fixés par arrêté du ministre des affaires sociales.

Art. 22. — Jusqu'à extinction de leurs grades, les inspecteurs principaux du travail, les attachés d'inspection du travail et les contrôleurs du travail en exercice à la date de parution du présent décret, continuent à être régis par le décret n° 73-13 du 8 janvier 1973 fixant le statut particulier aux personnels de l'inspection du travail et les textes qui l'ont complété ou modifié.

Art. 23. — Les agents intégrés conformément aux dispositions des articles 19, 20 et 21 du présent décret seront rangés à l'échelon correspondant au traitement immédiatement supérieur à celui qu'ils percevaient dans leur ancien grade.

Ils conservent l'ancienneté d'échelon acquise dans leur ancien grade si l'avantage obtenu à la suite de leur intégration est égal ou inférieur à celui que leur aurait procuré l'avancement d'échelon dans leur ancien grade.

Art. 24. — Toutes dispositions antérieures contraires au présent décret sont abrogées et notamment le décret n° 73-13 du 8 janvier 1973 à l'exception de ce qui est prévu par l'article 22 ci-dessus.

Art. 25. — Le ministre des affaires sociales est chargé de l'exécution du présent décret qui sera publié au *Journal officiel de la République tunisienne*.

Tunis, le 30 mai 1990.

ZINE EL ABIDINE BEN ALI

CLASSEMENTS HIERARCHIQUES

Décret n° 90-892 du 30 mai 1990 relatif au classement hiérarchique et à l'échelonnement indiciaire applicables aux personnels du service social relevant du ministère des affaires sociales.

Le Président de la République ;

Sur proposition du ministre des affaires sociales ;

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983 portant statut général des personnels de l'Etat, des collectivités publiques locales et des établissements publics à caractère administratif ;

Vu le décret n° 74-894 du 2 octobre 1974 fixant le classement hiérarchique et l'échelonnement indiciaire applicables aux personnels de l'action sociale du ministère des affaires sociales ;

Vu le décret n° 90-891 du 30 mai 1990 fixant le statut particulier des personnels du service social relevant du ministère des affaires sociales ;

Vu l'avis du ministre de l'économie et des finances ;

Vu l'avis du tribunal administratif.

Décète :

Article premier . — Le classement hiérarchique applicable aux différents grades des personnels du service social est fixé ainsi qu'il suit :

Grades	Indices
Administrateur général du service social	800
Administrateur en chef du service social	675-750
Administrateur conseiller du service social	450-720
Administrateur du service social	375-650
Assistant social principal	250-550
Assistant social	200-450

Art. 2. — L'échelonnement indiciaire applicable aux grades énumérés à l'article précédent est fixé ainsi qu'il suit :

Grades	Echelons	Indices
Administrateur général du service social	Echelon unique	800
Administrateur en chef du service social	4 ^{ème} échelon	750
	3 ^{ème} échelon	725
	2 ^{ème} échelon	700
	1 ^{er} échelon	675
Administrateur conseiller du service social	8 ^{ème} échelon	720
	7 ^{ème} échelon	690
	6 ^{ème} échelon	650
	5 ^{ème} échelon	610
	4 ^{ème} échelon	570
	3 ^{ème} échelon	530
	2 ^{ème} échelon	490
	1 ^{er} échelon	450
Administrateur du service social	11 ^{ème} échelon	650
	10 ^{ème} échelon	625
	9 ^{ème} échelon	600
	8 ^{ème} échelon	575
	7 ^{ème} échelon	550
	6 ^{ème} échelon	525
	5 ^{ème} échelon	495
	4 ^{ème} échelon	465
	3 ^{ème} échelon	435
	2 ^{ème} échelon	405
	1 ^{er} échelon	375

Grades	Echelons	Indices
Assistant social principal	12 ^{ème} échelon	550
	11 ^{ème} échelon	520
	10 ^{ème} échelon	490
	9 ^{ème} échelon	460
	8 ^{ème} échelon	430
	7 ^{ème} échelon	400
	6 ^{ème} échelon	375
	5 ^{ème} échelon	350
	4 ^{ème} échelon	325
	3 ^{ème} échelon	300
	2 ^{ème} échelon	275
	1 ^{er} échelon	250
Assistant social	13 ^{ème} échelon	450
	12 ^{ème} échelon	425
	11 ^{ème} échelon	400
	10 ^{ème} échelon	380
	9 ^{ème} échelon	360
	8 ^{ème} échelon	340
	7 ^{ème} échelon	320
	6 ^{ème} échelon	300
	5 ^{ème} échelon	280
	4 ^{ème} échelon	260
	3 ^{ème} échelon	240
	2 ^{ème} échelon	220
	1 ^{er} échelon	200

Art. 3. — Sont abrogées toutes dispositions antérieures contraires au présent décret et notamment le décret sus-visé n° 74-894 du 2 octobre 1974 à l'exception des dispositions relatives aux administrateurs principaux des affaires sociales et aux animatrices sociales jusqu'à extinction de ces grades.

Art. 4. — Les ministres de l'économie et des finances et des affaires sociales sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au *Journal officiel de la République tunisienne*.

Tunis, le 30 mai 1990.

ZINE EL ABIDINE BEN ALI

Décret n° 90-893 du 30 mai 1990 relatif au classement hiérarchique et à l'échelonnement indiciaire applicable aux personnels de l'inspection du travail.

Le Président de la République ;

Sur proposition du ministre des affaires sociales ;

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983 portant statut général des personnels de l'Etat, des collectivités publiques locales et des établissements publics à caractère administratif ;

Vu le décret n° 73-14 du 8 janvier 1973 fixant le classement hiérarchique et l'échelonnement indiciaire applicables aux personnels de l'inspection du travail ;

Vu le décret n° 90-891 du 30 mai 1990 fixant le statut particulier des personnels du service social relevant du ministère des affaires sociales ;

Vu l'avis du ministre de l'économie et des finances ;

Vu l'avis du tribunal administratif.

Décète :

Article premier . — Le classement hiérarchique applicable aux différents grades des personnels de l'inspection du travail est fixé ainsi qu'il suit :

Grades	Indices
Inspecteur général du travail	800
Inspecteur en chef du travail	675-750
Inspecteur central du travail	450-720
Inspecteur du travail	375-650

Art. 2. — L'échelonnement indiciaire applicable aux grades énumérés à l'article précédent est fixé ainsi qu'il suit :

Grades	Echelons	Indices
Inspecteur général du travail	Echelon unique	800
Inspecteur en chef du travail	4 ^{ème} échelon	750
	3 ^{ème} échelon	725
	2 ^{ème} échelon	700
	1 ^{er} échelon	675
Inspecteur central du travail	8 ^{ème} échelon	720
	7 ^{ème} échelon	690
	6 ^{ème} échelon	650
	5 ^{ème} échelon	610
	4 ^{ème} échelon	570
	3 ^{ème} échelon	530
	2 ^{ème} échelon	490
	1 ^{er} échelon	450
Inspecteur du travail	11 ^{ème} échelon	650
	10 ^{ème} échelon	625
	9 ^{ème} échelon	600
	8 ^{ème} échelon	575
	7 ^{ème} échelon	550
	6 ^{ème} échelon	525
	5 ^{ème} échelon	495
	4 ^{ème} échelon	465
	3 ^{ème} échelon	435
	2 ^{ème} échelon	405
	1 ^{er} échelon	375

Art. 3. — Sont abrogées toutes dispositions antérieures contraires au présent décret et notamment le décret sus-visé n° 73-14 du 8 janvier 1973 à l'exception des dispositions relatives aux inspecteurs principaux des travaux, attachés d'inspection et contrôleurs du travail jusqu'à extinction de leur grades.

Art. 4. — Les ministres de l'économie et des finances et des affaires sociales sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au *Journal officiel de la République tunisienne*.

Tunis, le 30 mai 1990.

ZINE EL ABIDINE BEN ALI

INDEMNITES

Décret n° 90-894 du 30 mai 1990 allouant une indemnité kilométrique forfaitaire au profit des personnels du service social relevant du ministère des affaires sociales.

Le Président de la République ;

Sur proposition du ministre des affaires sociales ;

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983 portant statut général des personnels de l'Etat, des collectivités publiques locales et des établissements publics à caractère administratif ;

Vu le décret n° 83-578 du 17 juin 1983 portant institution d'une indemnité kilométrique forfaitaire au profit des personnels de l'Etat, des collectivités publiques locales et des établissements publics à caractère administratif ;

Vu le décret n° 90-891 du 30 mai 1990 fixant le statut particulier des personnels du service social relevant du ministère des affaires sociales ;

Vu l'avis du ministre de l'économie et des finances ;

Vu l'avis du tribunal administratif.

Décrète :

Article premier. — Il est alloué aux personnels du service social relevant du ministère des affaires sociales une indemnité kilométrique forfaitaire dont le montant mensuel est fixé à 50 dinars.

Art. 2. — Les administrateurs principaux des affaires sociales et les animatrices sociales en activité, à la date de publication du présent décret bénéficient jusqu'à l'extinction de ces grades, de l'indemnité prévue à l'article premier ci-dessus, selon les montants ci-après :

— Administrateur principal des affaires sociales 50,000 dinars

— Animatrice sociale 32,250 dinars.

Art. 3. — L'indemnité prévue par le présent décret est exclusive de toute indemnité ou avantage de même nature.

Art. 4. — Les ministres de l'économie et des finances et des affaires sociales sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution de présent décret qui sera publié au *Journal officiel de la République tunisienne*.

Tunis, le 30 mai 1990.

ZINE EL ABIDINE BEN ALI

Décret n° 90-895 du 30 mai 1990 portant majoration de l'indemnité de sujétions de service accordée aux agents de l'inspection du travail.

Le Président de la République ;

Sur proposition du ministre des affaires sociales ;

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983 portant statut général des personnels de l'Etat, des collectivités publiques locales et des établissements publics à caractère administratif ;

Vu le décret n° 82-524 du 16 mars 1982 relatif à l'institution d'une indemnité spécifique dite « indemnité de sujétions de service » accordée aux agents de l'inspection du travail, tel que modifié par le décret n° 83-594 du 17 juin 1983 ;

Vu le décret n° 90-891 du 30 mai 1990 fixant le statut particulier des personnels de l'inspection du travail ;

Vu l'avis du ministre de l'économie et des finances ;

Vu l'avis du tribunal administratif.

Décrète :

Article premier. — Le montant mensuel de l'indemnité de sujétions de service accordée aux agents de l'inspection du travail est fixé comme suit :

Grades	Montant mensuel de l'indemnité
Inspecteur général du travail	69,000 dinars
Inspecteur en chef du travail	69,000 dinars
Inspecteur central du travail	69,000 dinars
Inspecteur du travail	67,000 dinars

Art. 2. — Les inspecteurs principaux du travail, les attachés d'inspection du travail et les contrôleurs du travail en activité à la date de publication du présent décret, bénéficient jusqu'à l'extinction de ces grades de l'indemnité prévue par l'article premier ci-dessus comme suit :

Grades	Montant mensuel de l'indemnité
Inspecteur principal du travail	67.000 dinars
Attaché d'inspection du travail	65.500 dinars
Contrôleur du travail	59.000 dinars

Art. 3. — Les ministres de l'économie et des finances et des affaires sociales sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au *Journal officiel de la République tunisienne*.

Tunis, le 30 mai 1990.

ZINE EL ABIDINE BEN ALI

MINISTERE DE LA JEUNESSE ET DE L'ENFANCE

NOMINATIONS

Par décret n° 90-956 du 4 juin 1990 :

Monsieur Mohsen Boulahia est nommé chargé de mission pour occuper les fonctions de secrétaire général du ministère de la jeunesse et l'enfance et ce à compter du 1^{er} avril 1990.

Par décret n° 90-957 du 4 juin 1990 :

Monsieur Mohamed Habib Bouraoui, inspecteur principal, est chargé des fonctions de directeur régional de la jeunesse et des sports du gouvernorat de Sousse au ministère de la jeunesse et de l'enfance.

En cette qualité, l'intéressé bénéficie des indemnités et avantages accordés à un sous-directeur d'administration centrale.

MEDAILLE

Par arrêté du ministre de la jeunesse et de l'enfance du 28 mai 1990 :

La médaille du mérite sportif est décernée à mesdames et messieurs :

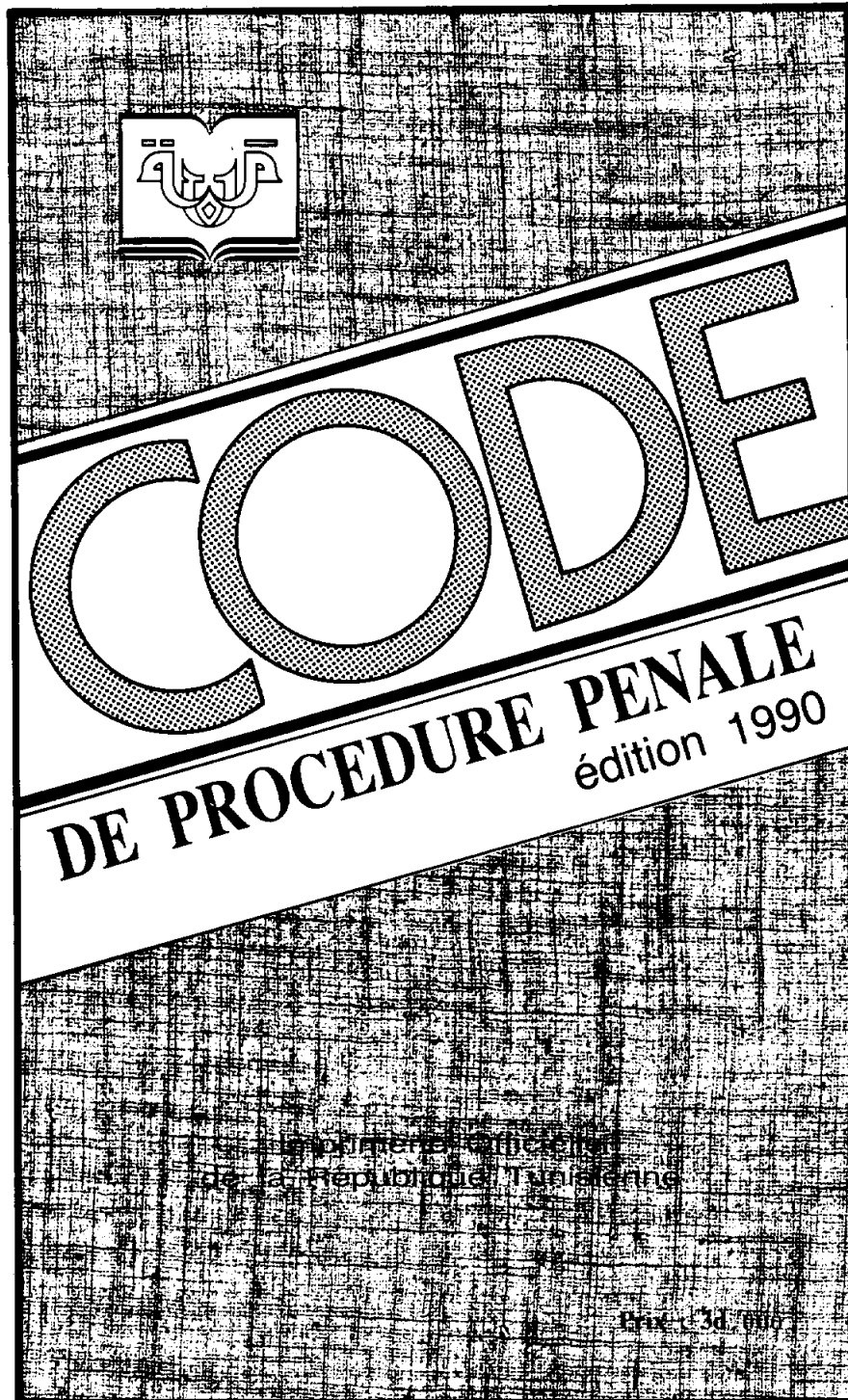
Mohamed Ali Boulaimen
 Mohamed Saad
 Slaheddine Ben Mbarek
 Slim Chiboub
 Mohamed Gueddiche
 Abdelaziz Ouslati
 Abdelwaheb Jemel
 Hédi Ayache
 Abderrahman Klibi
 Abdelhamid Slama
 Mohsen Boulehya
 Feu docteur Chedhli Ben Jaafar
 Taoufik Ben Arfa
 Borhan Rais
 Chamseddine Tabib
 Habib Meliani
 Docteur Fethi Derouich
 Feu Bechir Salem Belkhiria
 Feu Abdelaziz Hamzaoui

Mouldi Ayari
 Taoufik Debbabi
 Docteur Hédi Dhoub
 Salem Azouz
 Cherif El Hajem
 Boubaker Ben Jerad
 Moncef Cherif
 Mohamed Salah Belakhoua
 Abdeljelil Bouraoui
 Ferid El Mahersi
 Abdelaziz Ben Abdallah
 Madame Sonia Ezzaoui Kaboudi
 Houssine Ben Salem
 Hedi Malek
 Mohamed Fessi
 Madame Zohra Bellil
 Raouf Ben Ali
 Ali Yaalaoui
 Mohamed Salah Marzouki (Kebilaoui)
 Elbahri Ben Said
 Ali Ben Naceur
 Abdelmajid Sayadi
 Anouar Osman
 Mustapha Bouchenek
 Khemais Nahali
 Youssef Zouaoui
 Anthony Piechenzieck
 Feu Fabio Rosshegiani
 Madame Mounira Kossentini
 Madame Ismahen Chaari
 Feu Kamel Ben Chouk
 Tahar Cheibi
 Mansour El Gotti
 Khemais Refai
 Raja Haider
 Monaam El Abed
 Abdelaziz Bouguerra
 Samir Merdassi
 Melle Kaouther Akermi
 Khelifa Ben Naceur
 Mohamed Ben Tahar
 Mohamed Tahar Essegghir
 Sadok Ben Labidi Amri.

Pour la légalisation de la signature : le président de la municipalité

Certifié conforme : le président-directeur général de l'I.O.R.T.

EDITIONS DE L'I.O.R.T.

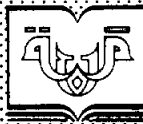


VIENT DE PARAÎTRE

Série recueil des textes juridiques

Troisième numéro

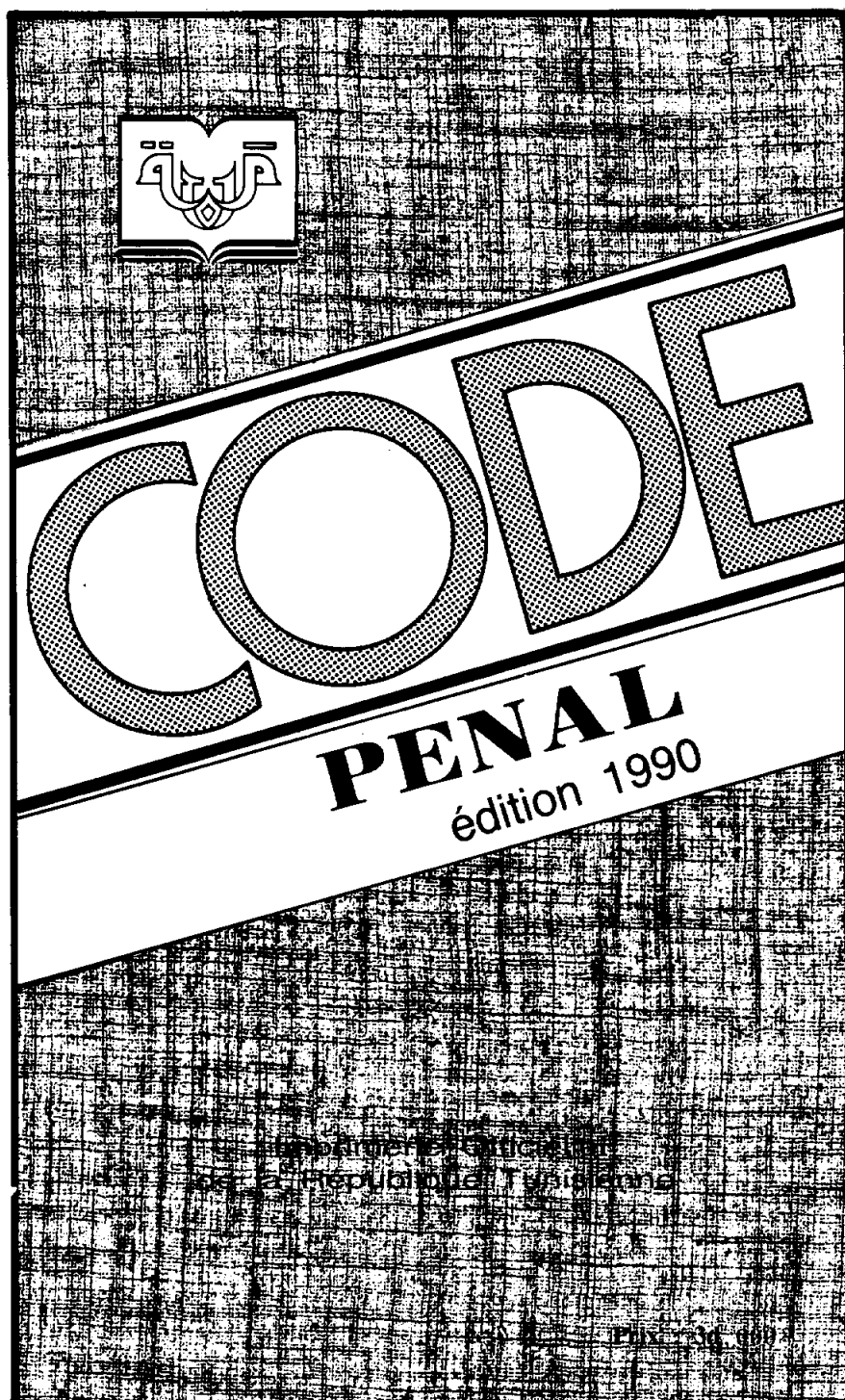
Recueil des textes relatifs aux entreprises publiques



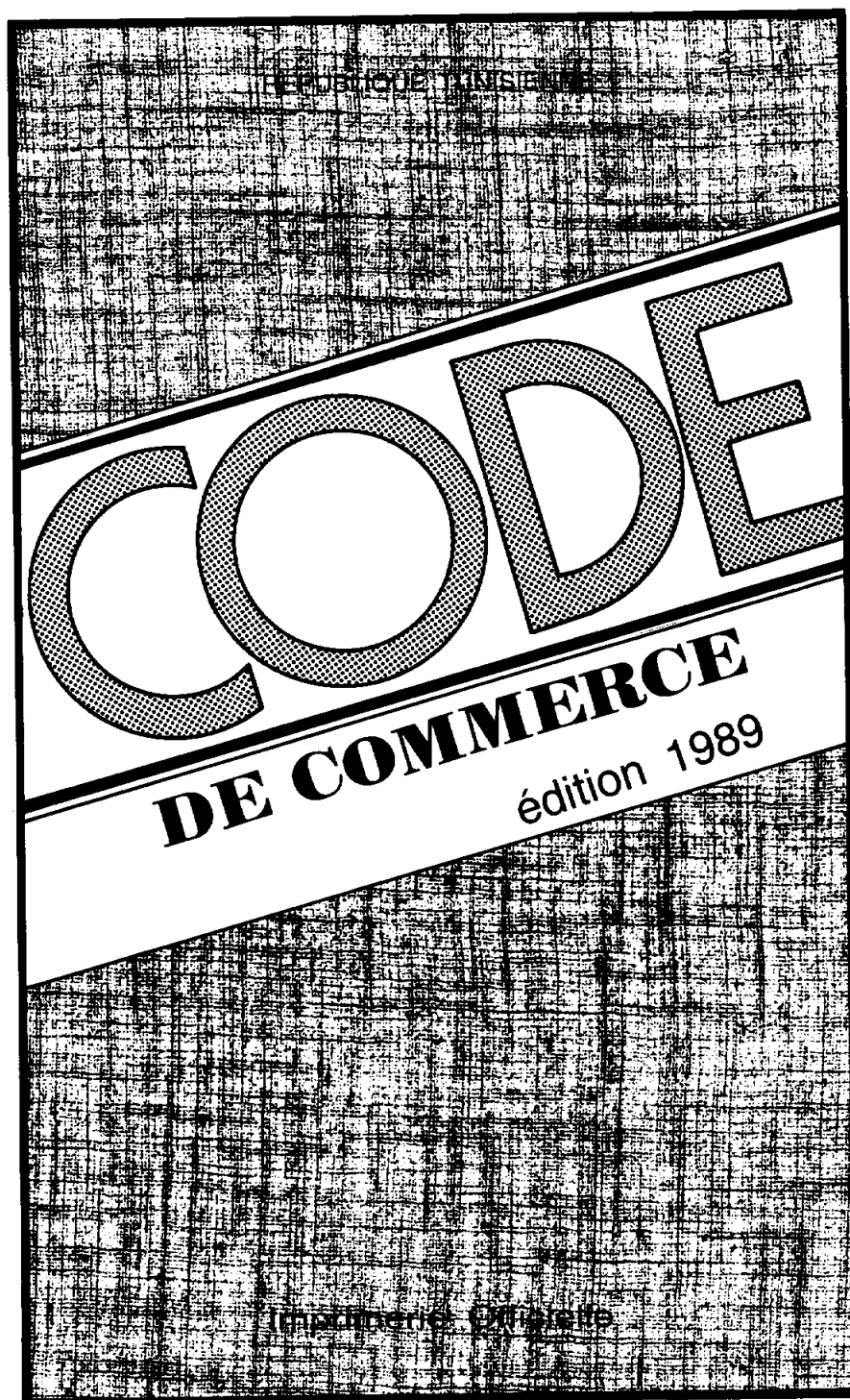
Publications de l'Imprimerie Officielle de la République Tunisienne

1990

EDITIONS DE L'I.O.R.T.



VIENT DE PARAÎTRE



Prix 2d,500

Abonnement au Journal Officiel de la République Tunisienne

Bihebdomadaire

Année 1990

Tarif d'abonnement en dinars tunisiens

PAYS	EDITION originale		TRADUCTION française		EDITION ORIGINALE et sa traduction	
	Voie normale	Par avion	Voie normale	Par avion	Voie normale	Par avion
Tunisie	20,000	—	25.000	—	35,000	—
Maghreb Arabe	20,000	43.000	25.000	48,500	35.000	59,000
Afrique et Europe	30.000	48,500	35.000	54,000	45.000	65,000
Amérique et Asie	30.000	74,000	35.000	81,500	45.000	140,500

Prix du numéro du J.O.R.T. de l'année en cours

Edition originale
0,380 dinar

Traduction française
0,500 dinar

Abonnement

Contactez le siège de l'Imprimerie Officielle avenue Farhat Hached, Radès — Tél. : 299.224 / 299.914
ou l'un des bureaux de vente ci-après :

- ☐ **Tunis** : 1 rue Hannon tél. : 349.637
- ☐ **Sousse** : Cité C.N.R.P.S. rue Ribat tél. : (03)25.495
- ☐ **Sfax** : Cité C.N.R.P.S. Souk Ezzitoun, route Gremda km 0,5 Tél. : (04)36.750

Le règlement de paiement se fera par espèces ou par chèques ou par virement bancaire au nom de l'Imprimerie Officielle de la République Tunisienne dans l'un des comptes courants ci-après :

Tunis :

C.C.P. N° 610-15 à Tunis
S.T.B. : Tunis 57608/8
B.N.T. : Tunis 006 046 / w
U.I.B. : Agence A 35 00 70 100/4

Banque du Sud (Liberté) : 02 40 47 00 199/7
S.T.B. : (Mégrine) 045 225 206/9
B.I.A.T. (Mégrine) 52 30 00002/8
Banque du Sud (Radès) : 09 40 47 00 103/9

Sousse :

S.T.B. : 089 100 412/5

Sfax :

B.I.A.T. : 44 30 00 001/8